

الحق في التّفاذ إلى المعلومة في فقه القضاء الإداري

نُهى الشّواشي

أستاذة تعليم عال في القانون العام بجامعة قرطاج
(كلية العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس)

الكلمات المفتاح : لستثناء - لستعجالي - البنك المركزي التونسي - تأكد - الاتحاد العلم التونسي للشغل - تمويل عمومي - تنليب - جامعة رياضية - جمعية رياضية - جمعية القضاة التونسيين - حجب الهوية - حصانة برلمانية - حماية المبلغين عن الفساد - سر مهني - شفافية - ضرر - قوة قاهرة - كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية - المجلس الوطني التأسيسي - مرسوم - مرفق علم - مساءلة - مصلحة عامة - معاهدات دولية - معطيات شخصية - ملف طبي - قابة - الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية - هيئة عموميّة مستقلة - هيئة مهنيّة - هيئة التّفاذ إلى المعلومة - الهيئة الوطنية للمحامين - وضع على الذمة

المقدمة

يُعرف الحق في التّفاذ إلى المعلومة بأنه الحق الذي كفله الدّستور والقانون لكل شخص طبيعي أو معنوي لطلب المعلومة والحصول عليها. أمّا المعلومة موضوع التّفاذ، فقد عرفها القانون الأساسي المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بالحق في التّفاذ إلى المعلومة في الفصل الثالث منه بأنها " كل معلومة مدوّنة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاءها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها. " ويعتبر هذا التعريف متطوراً مقارنة بما ورد بمرسوم 26 ماي 2011 المتعلّق بالتّفاذ إلى الوثائق الإداريّة للهياكل العموميّة، إذ حصر الفصل الثاني من هذا المرسوم الحق في التّفاذ إلى المعلومة في طلب الولوج والحصول على الوثائق الإداريّة أي الوثائق التي تُنشئها الهياكل العموميّة أو تتحصّل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العلم، وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها. كما قدّم هذا المرسوم تعريفاً ضيقاً للهيكّل المعني بتقديم المعلومة، فاقصر على مصالح الإدارة المركزيّة والجهويّة للدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات والمنشآت العموميّة. في حين اتخذ قانون 24 مارس 2016 منحى توسّعياً بفرض التّفاذ إلى المعلومة على أي هيكّل سواء كان عمومياً أو خاصاً يُسيّر مرفقاً عاماً وكذلك على المنظّمات والجمعيات وكلّ الهياكل التي تنفع بتمويل عمومي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قانون 2016 الذي ألغى مرسوم 2011 جاء تطبيقاً للفصل 32 من دستور 27 جافى 2014 الذي نصّ على ما يلي : " تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في التّفاذ إلى المعلومة. " وقد تبني الفصل 38 من دستور 25 جويلية 2022 نفس هذا

المحتوى. وبذلك يكون الحق في النفاذ إلى المعلومة حقاً دستورياً من فئة الحقوق والحريات الأساسية ووثيق الصلة بها، ولا يجوز الحدّ منه إلا طبقاً للضوابط التي أقرّها الفصل 49 من دستور 27 جاني 2014 ومن بعده الفصل 55 من دستور 25 جويلية 2022.

وقد تمّ تكريس هذا الحق على المستوى الدولي، إذ تضمّنت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 أنّه " لكلّ شخص الحقّ في ... التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ... ". وتأكيداً لأهمية هذا الحق، اعترفت الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر في 16 ديسمبر 1966 والذي انخرطت فيه تونس بمقتضى قانون 29 نوفمبر 1968، بحقّ الأفراد في الوصول إلى المعلومات من مصادرها المختلفة، وذلك بالتصريح بأنّه " لكلّ إنسان الحقّ ... في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ... ". كما تحتّ المادة العشرة من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادرة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 والموافق عليها بمقتضى قانون 25 فيفري 2008، " الدول الأطراف على اتّخاذ تدابير لزيادة الشفافية، وتيسير وصول النّاس إلى المعلومات المتعلقة بعمل الإدارات العامة ".

ولمّا كان ضمان الحقوق والحريات الأساسية من أيّ انتهاك من المهامّ الموكولة للهيئات القضائية، وفقاً لمقتضيات الفصل 49 من دستور 2014 ثمّ الفصل 55 من دستور 2022، اعتبرت المحكمة الإدارية أنّ الفصل 32 من دستور 2014 " ارتقى بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة إلى قمة هرم القواعد القانونية ليصبح حقاً دستورياً وثيق الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالاعتراف بحقّ كلّ شخص طبيعي أو معنوي في طلب المعلومة والحصول عليها في إطار تقريب المعلومة إلى المواطن كعنصر أساسي للحوكمة الرشيدة ". (المحكمة الإدارية، استئناف، عدد 214144 في 29 ديسمبر 2022، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية / جمعية "الخط"، غير منشور).

وقد عرفت الحماية القضائية لهذا الحقّ الأسلي تطوراً هاماً، تمثل في إمكانية اللجوء إلى القاضي الإداري الاستعجالي وطلب الإذن للهيكل المعني بتوفير المعلومة المطلوبة، وذلك إذا تمّ رفض تمكين طالب المعلومة من النفاذ إليها. ويتمّ النّظر في الدّعى الاستعجالية والاستجابة لها طبقاً لمقتضيات الفصل 81 من قانون 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وشريطة استيفاء الشروط القانونية المتمثلة في شرط التّأكد وأن لا يُفضي طلب المدّعي إلى تعطيل قرار إداري وأن لا يؤدّي إلى المساس بالأصل. (المحكمة الإدارية، استعجالي، عدد 711768، 20 أفريل 2012، ... / المدير العامّ لمستشفى شارل نيكول، المجموعة، 2012، ص 809).

وإثر صدور مرسوم 2011 المتعلّق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهيكل العموميّة، تمّ إقرار نظم خصوصيّة للقاضي يتمثّل في الطّعن في قرار رفض مطلب النفاذ، في إطار دعوى أصلية (دعوى في تجاوز للسلطة)، أمام المحكمة الإدارية في أجل مختصر لا يتجاوز الثلاثين يوماً طبقاً للفقرة الثانية من الفصل 19 من المرسوم. وإذا كن لمطلب النفاذ إلى

الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حرّيته، تنتظر المحكمة الإدارية في دعوى الطالب استعجاليًا مثلما ورد ذلك في الفقرة الثالثة من نفس الفصل 19. وفي هذا السياق، بيّنت المحكمة الإدارية أنّ اختصاصها الاستعجالي، فيما يتعلق بالنّفاذ إلى الوثائق الإدارية، " بات منحصرا في الدّعاوى الرّامية إلى الحصول على الوثائق التي لها علاقة بحياة الأشخاص وحرّياتهم. " (المحكمة الإدارية، لاستعجالي، عدد 711715، 16 جاني 2012، ... / وزير الداخلية، المجموعة، 2012، ص 803). أمّا في ما عدا ذلك، لا يُمكن للدّعاوى المتّصلة بطلب النّفاذ إلى الوثائق الإدارية أن تتدرج في إطار الأذن الاستعجالية، وإمّا في إطار الطّعن بتجاوز السّلطة أمم القاضي الإداري وفقا للآجل الواردة بالمرسوم المذكور.

ومع صدور القانون الأسلي المؤرّخ في 24 مارس 2016 والذي ألغى مرسوم 26 ماي 2011، تمّ إرساء طعن ابتدائي أصلي جديد أمام هيئة عمومية مستقلة تُسمّى هيئة النّفاذ إلى المعلومة، أوكل لها المشرّع مهمّة البتّ في مطالب الرّفص الصّريح أو الضّمني للنّفاذ إلى المعلومة في آجل مختصرة (20 يوما)، على أن يتمّ الاستئناف أمام المحكمة الإدارية طبقا لفصل 31 من القانون المذكور. أمّا الاختصاص الاستعجالي للمحكمة الإدارية المنصوص عليه بالفصل 81 من قانونها، فيبقى قائما بصورة استثنائية لمن يرغب في لاستصدار إذن لاستعجالي للحصول على المعلومة، كلّما كان لطلب النّفاذ تأثير على حياة الشّخص أو على حرّيته كما كان الأمر في ظلّ النّص القديم.

وانطلاقا من تعدّد أوجه الطّعن القضائي لحماية الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة، يُصبح من الضّروري التّساؤل حول الحلول التي توصّل لها فقه القضاء الإداري، من أجل ضمان ممارسة الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة وإقامة الموازنة بين حماية هذا الحقّ من جهة والضّوابط أو الاستثناءات المتعلّقة به والتي قد تُؤدّي إلى تقييده من جهة أخرى.

وبدراسة عدد هامّ من الأحكام والقرارات المتعلّقة بفقه القضاء الإداري، سواء تلك التي صدرت عن القاضي الإداري في إطار قضايا أصلية أو استعجالية، أو عن هيئة النّفاذ إلى المعلومة في الطّور الابتدائي، والتي تعرّضت لهذا الحقّ الأساسي، نتبيّن أنّ هذه الهيئات القضائية قد حرصت على ضمان حقّ كلّ شخص مادي أو معنوي في طلب المعلومة والحصول عليها، متّجهة نحو التّوسّع في خصوص الجانب الهيكلي، أي من خلال الحرص على تعدّد الهياكل الخاضعة لقانون النّفاذ إلى المعلومة (الجزء الأوّل). كما ضمن فقه القضاء الإداري الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة على المستوى المادي، مبديا مرونة عند التّثبت من استيفاء المعلومة المطلوبة للشّروط القانونية التي تجعلها قابلة للنّفاذ إليها (الجزء الثّاني).

الجزء الأول : ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة من خلال الحرص على تعدد الهياكل المعنية به

ولئن مُلِّ مرسوم 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية تطوَّرا هاماً يضمن ممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة، إلا أنه حصر هذا النفاذ في هياكل تمَّ تحديدها في المرسوم ذاته، وهي مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. ثمَّ جاء القانون الأسلي المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، فاتخذ منحى توسعياً للمعيار الهيكلي تدعمه بفقته القضاء.

وبتفحص فقه القضاء الإداري، نتبيّن أنه ضمن الولوج إلى المعلومة من خلال اعتماد ثلاثة معايير، يكفي توفر أحدها ليكون الهيكل المعني خاضعاً لقانون النفاذ إلى المعلومة، وهي الصبغة العمومية للهيكل مهما كان شكله القانوني وطبيعة المهام الموكولة إليه، أو تسيير الهيكل المعني لمرافق عام بأبى صيغة كانت ومهما كانت طبيعته القانونية، أو حصول الهيكل المعني على تمويل عمومي مهما كان شكله وقيمه. بعبارة أخرى، يمكن أن يتعلق الأمر بهيكل عمومي أو بهيكل شبيه به، ينتمي إلى هياكل القانون الخاص لكن يسيّر مرفقاً عاماً (الفرع الأول). كما يمكن أن يتعلق بهيكل آخر يوجد خارج الصنفين المذكورين، لكن ينتفع بتمويل عمومي (الفرع الثاني).

الفرع الأول : ضمان الحق في النفاذ تجاه الهياكل ذات الصبغة العمومية والهياكل الخاصة التي تسيّر مرفقاً عاماً

تطبيقاً لما جاء بالفصل الثاني من القانون الأسلي لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والذي قدّم قائمة في الهياكل التي يفرض القانون إمكانية النفاذ تجاهها، نرى فقه القضاء يهتم أولاً، في خصوص الهيكل المعني بالنفاذ، بصبغته العمومية و، في غياب هذه الصبغة، بنشاط المرفق العلم الذي قد يكون أوكل له.

يكتفي القاضي أحياناً بإبراز الصبغة العمومية للهيكل المطلوب النفاذ إلى بعض وثائقه ليستنتج انطباق القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. وقد لا يبدو الأمر بديهياً من الوهلة الأولى كأن يكون الطلب موجّهاً إلى هيئة لا تنتمي إلى الهياكل الإدارية التقليدية كما حصل ذلك بالنسبة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تمَّ التوجّه إليها لطلب القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها. نظر القاضي في طبيعة هذه الهيئة، فتبيّن له أنها " تعتبر من الهيئات العمومية المستقلة طبقاً لما ورد في القانون المحدث لها ... المؤرخ في 16 جوان 2008، وهي تنتفع بصفاتها تلك بتمويلات عمومية في شكل منح تسند لها من الدولة، الأمر الذي يجعلها بالتالي خاضعة لأحكام القانون الأساسي ... المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. " (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/137،

26 جويلية 2018، ع.م. / رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، موقع الهيئة).

وكان الأمر أكثر دقة عندما تمّ التوجّه إلى المجلس الوطني التأسيسي لطلب نسخة من أعماله بالاستناد إلى مرسوم 26 ماي 2011. اعتبرت المحكمة أولاً أنّ هذا المجلس " هو هيكل سياسي يمارس سلطة تأسيسية وتشريعية ...، ولا يمكن بالتالي تصنيفه ضمن الهياكل العمومية على معنى الفصل الثاني من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 ". لكنّها استندت بعد ذلك إلى النظام الداخلي للمجلس لتنتهي إلى أنّ مداولات الجلسات العلنية وتقارير اللجان تكتسي صبغة عمومية ويتعيّن، تبعاً لذلك، نشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس. (المحكمة الإدارية، ابتدائي، عدد 129086، في 10 جوان 2015، س.ه. / رئيس مجلس نواب الشعب، غير منشور).

لكن لم نجد مثل هذا التفهم من طرف فقه القضاء تجاه طلب النفاذ المتعلق بوثائق إدارية تمسكها إدارة المحكمة الإدارية. فقد رفضت هذه المحكمة إلزام رئيسها الأول بمدّ جمعية القضاة التونسيين بمعلومة لها صبغة عمومية معتبرة " أنّ إرادة المشرّع اتّجهت نحو حصر محل تطبيق القانون الأسلي المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة على الهياكل المحددة بالفصل 2 منه واستثناء المحكمة الإدارية من مجال انطباقه لضمان حيادها والنأي بها عن الجمع بين صفتي الخصم والحكم في آن واحد عند النظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات المقدمة إليها للنفاذ إلى الوثائق التي تنتجها أو تتحصّل عليها في إطار ممارسة نشاطها ". (المحكمة الإدارية، استئناف، عدد 214501، 17 نوفمبر 2022، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية / جمعية القضاة التونسيين، غير منشور).

وكثيراً ما نرى فقه القضاء لا يتوقف طويلاً عند الصبغة العمومية للهيكل المعني بطلب النفاذ، وذلك كلّما تعلّق الأمر بمرفق علم. فيتّهم التركيز على هذا العنصر للإقرار بانطباق قانون النفاذ إلى المعلومة. ويبرز ذلك جلياً من خلال إلزام الهياكل العمومية للدولة كالوزارات بأنّ تقدّم المعلومة المطلوبة إذا استوفت شروطها. من ذلك مثلاً إلزام قاضي النفاذ وزارة التربية بتمكين العارض من نسخة ورقية من الوثائق المتعلقة بتنفيذ قرار الاقتطاع من مرتبه لأنّ ذلك " ينصهر صلب الأهداف الأساسية لهذا القانون وأبرزها تكريس مبدأي للشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بتسيير المرفق العلم التربوي ويدعم الثقة في الهياكل العمومية. " (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القضية عدد 2018/328، 7 فيفري 2019، ع.ب.ع. / وزير التربية، موقع الهيئة).

واتّبع فقه القضاء نفس النهج عند تعرّضه إلى مسألة النفاذ إلى المعلومة بالهياكل العمومية للصحة (المستشفيات)، منذ ما قبل صدور القانون الأسلي لسنة 2016. فلقّر حقّ المدعي في الحصول على ملفّه الطبي من إحدى المؤسسات العمومية للصحة، مؤكّداً على أنّ " مطالبة المدعي بالملفّ الطبي يُعتبر من قبيل الحقوق الأساسية للمستعملين للمرفق العمومي الصحي وللمرضى بوجه عامّ ". وتبعاً لذلك ليس للإدارة (مستشفى شارل نيكول) أن تتذرع

بأي حجة لرفض تمكينه من ملقه الصّحّي للشخصي. (المحكمة الإدارية، لستعجالي، عدد 711768، 20 أفريل 2012، ... / المدير العام لمستشفى شارل نيكول، المجموعة، 2012، ص 809).

واعتمادا على فكرة حسن التصرف في المرفق العام ودعم الثقة في الهياكل العمومية، وإن كانت غير إدارية، ألزم فقه القضاء مؤسسة التلفزة التونسية بمدّ العارض بالمعلومة التي يودّ الحصول عليها، باعتبار أنّ ذلك من شأنه أن يعزّز الشفافية والمساءلة في خصوص مختلف الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إلى المعلومة. (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 641، 10 أكتوبر 2019، ت. ج. / الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، مذكور في، هيئة النفاذ إلى المعلومة، قراءة في قرارات هيئة النفاذ للمعلومة لسنة 2020، تونس، 2022، ص 38).

ولا شك أنّ الاهتمام بعنصر المرفق العام يأخذ كلّ معناه عندما يتعلّق الأمر بالنفاذ إلى معلومة لا يمتلكها هيكل عمومي، إنّما يمتلكها هيكل من أشخاص القانون الخاص. فنرى القاضي يبحث عن معيار تسيير المرفق العام ليخضع الهيكل المعني لمقتضيات الفصل الثاني من قانون 2016. وفي هذا الإطار، تمّ إلزام الجامعات الرياضية بتوفير المعلومة لطالبيها، باعتبار أنّ هذه الجامعات هي من أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما. وهو ما تمّ إقراره مثلا في خصوص الجامعة التونسية لكرة القدم التي اعتبرت من الهياكل الخاصة التي تساهم في تسيير المرفق العام الرياضي، كما نصّت على ذلك صراحة أحكم القانون الأسلي المؤرخ في 6 فيفري 1995 والمتعلّق بالهيكل الرياضية. وبذلك تكون هذه الجامعة خاضعة لقانون النفاذ إلى المعلومة طبقا للفصل الثاني من قانون 24 مارس 2016. (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/145، 12 جويلية 2018، منظّمة "أنا يقظ" / رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، موقع الهيئة).

وفي نفس السياق، تمّ تكييف الهيئة الوطنية للمحامين كشخص من أشخاص القانون الخاص يساهم بشكل مباشر في تسيير مرفق العدالة، وهو ما سمح بإخضاعها لمقتضيات الفصل الثاني من قانون 2016. ولتدعيم موقفه، حرص القاضي على إبراز التقارب بين الهيئات المهنية والهياكل الإدارية، فأضاف أنّ الهيئة، وبالرغم من طبيعتها الخاصة، فهي "تمتّع ... بصلاحيات إدارية هامة مثل اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين وممارسة السلطة التأديبية على المحامين وإحالتهم على القاعد... وغير ذلك من المهام الأخرى التي تمارس من خلالها الهيئة الوطنية للمحامين، صلاحيات السلطة العامة وتخضع فيها إلى رقابة المحكمة الإدارية على مستوى شرعية أعمالها مثلها في ذلك مثل سائر الهيئات المهنية الأخرى. " (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/120، 20 سبتمبر 2018، س. غ. ومن معه / الهيئة الوطنية للمحامين، موقع الهيئة).

الفرع الثاني : ضمان الحق في النفاذ تجاه المنظمات والجمعيات التي تتمتع بتمويل عمومي

عند تعرّضه إلى مجال انطباق القانون الأساسي المؤرّخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، أقرّ الفصل 2 منه أنّه " ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية :

...

- المنظمات والجمعيات وكلّ الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي. " وقد أبدى فقه القضاء حرصا كبيرا على أن يشمل تطبيق هذه الأحكام جميع الصّور التي يكون فيها هذا الهيكل أو ذاك قد تمتّع بتمويل عمومي. وقد اتّبع في ذلك منحى توسّعا جعله يعتبر أنّ التّمول يمكن أن يكون نقديّا كما يمكن أن يكون عينيّا.

يتمّ التّمول التّقدي عبر صرف دفعات ماليّة متأتية من ميزانية الدولة أو من أيّ مصدر آخر به أموال عموميّة، يتمّ تقديمها أو تحويلها لفائدة الهيكل المعني. وهو ما أقرّه قاضي النفاذ في خصوص الجمعيات الرّياضيّة وذلك بقوله مثلا أنّه " طالما ثبت من خلال التّحقيق في الدّعوى أنّ جمعية النادي الإفريقي ... قد انتفعت بتمويل عمومي على معنى أحكام الفصل الثاني من القانون الأسلي ... المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة فإنّها تكون والحالة تلك خاضعة لأحكام هذا القانون. " (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/423، 4 جويلية 2019، منظمّة "أنا يقط" / جمعية النادي الإفريقي، موقع الهيئة).

كما تمّ إقرار ذات الحلّ في خصوص منظمّة شغّالين ثبت خاصّة أنّها انتفعت بدفعات ماليّة متأتية من صندوق عمومي امتدّت على السّنوات من 2010 إلى 2017 وتجاوزت العشرين مليون دينار (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2019/1123، 28 نوفمبر 2019، ع.د. / الاتحاد العلم التّونسي للشغل، موقع الهيئة).

وقد تبوّى فقه القضاء نفس الموقف في خصوص البنك الفرنسي التّونسي بقوله أنّه " مؤسّسة مصرفيّة تساهم الدولة التّونسيّة بواسطة الشركة التّونسيّة للبنك في رأس مالها ... وتعتبر بالتّالي من قبيل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي في شكل مساهمة في رأس المل وتخضع بالتّالي إلى أحكام القانون الأسلي عدد 22 لسنة 2016 ". (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 913، 12 مارس 2020، منظمّة "أنا يقط" / البنك الفرنسي التّونسي، موقع الهيئة).

والملاحظ أنّ فقه القضاء يكتفي بالحدّ الأدنى في خصوص التّمول العمومي للإقرار بأنّ الهيكل المعني خاضع لقانون النفاذ إلى المعلومة. فقد اعتبر، في هذا السّان، أنّ مجرد الانتفاع بتمويل عمومي خلال سنة ما وبصفة غير منتظمة يكفي لتطبيق القانون المذكور، حتّى إذا تعلّق الأمر بمعلومات ووثائق تهّم سنوات أخرى ولا تتعلّق بلنشطة انتفعت بالتّمول العمومي، وطالما لم يُثبت الهيكل المعني انقطاع ذلك التّمول بصورة نهائيّة. وهو ما تمّ

إقراره في خصوص منظّمة أعراف بعد أن ثبت أنّها انتفعت سنة 2017 بدعم مالي عمومي قدره ثمانمائة ألف دينار (هيئة النّفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/350، 25 أفريل 2019 ح.ع. / كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "Connect"، موقع الهيئة).

أمّا التمويل العمومي العيني فيمكن أن يتمّ عبر توفير مقرّات أو تجهيزات أو أعوان عموميين مع تحمّل الدولة أو بقية الهياكل العمومية الأعباء المالية المترتبة عن ذلك. وهو ما أقرّه فقه القضاء خاصّة عندما تضع الإدارة أو ما شابهها على ذمّة هيكل ما عقارا أو أعوانا عموميين. ومثال ذلك أن تضع الإدارة محلا على ملكها على ذمّة جمعية، دون مقابل أو بقبال رمزي. وهو ما حصل في خصوص جمعية نادي المربين بقصر هلال التي سُمح لها باستغلال عقار بلدي كمقرّ لها، بموجب عقد تسويغ بثمن رمزي قدره دينار واحد. فقد اعتبر القاضي أنّ " ذلك يعدّ انتفاعا منها بتمويل عمومي في شكل مساعدة عينية من قبل بلدية المكان ويجعلها بالتالي خاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة. " (هيئة النّفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/41، 19 أفريل 2018، ش.و. / جمعية "نادي المربين بقصر هلال"، موقع الهيئة).

ونجد نفس الحلّ في خصوص فرضيّة وضع أعوان عموميين على ذمّة جمعية أو أيّ هيكل خاصّ آخر. والوضع على الذمّة يتمثّل في أن تسمح الدولة أو أيّ إدارة أخرى أو أيّ منشأة عمومية لبعض الأعوان بالعمل في الجمعية أو الهيكل المعني مع تكفّل المشغل الأصلي بخلاصهم. وقد اعتبر فقه القضاء أنّ هذا الإجراء يُعتبر بمثابة التمويل العمومي. وهو ما تمّ اعتماده في خصوص بعض المنظّمات النقابية التي، ولئن كانت غير خاضعة مبدئيّا للقانون الأساسي المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة، إلا أنّ ذلك لا يحول دون إخضاعها إلى أحكامه كلّما ثبت وضع بعض الأعوان العموميين على ذمّتها. وقد بيّن فقه القضاء في هذا الشأن أنّ " إجراء الوضع على الذمّة، وبصرف النظر عن مدى شرعيّته من الناحية القانونية، يعتبر شكلا من أشكال التمويل العمومي ضرورة أنّ الدولة تتكفّل سواء بصفة مباشرة أو عن طريق مؤسساتها ومنشآتها العمومية بخلاص الأعوان الموضوعين على ذمّة الاتحاد وتحمّل أعباءهم الاجتماعية على حساب المال العامّ ". وانتهى القاضي، تبعا لذلك، إلى الإقرار بانتفاع الاتحاد العامّ التونسي للشغل بتمويل عمومي عيني إلى جانب تمتّعه بتمويل عمومي نقدي، ممّا يجعله خاضعا لقانون النّفاذ إلى المعلومة (القرار عدد 2019/1123 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2019 والمذكور سابقا).

الجزء الثاني : ضمان الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة عند التّثبت من استيفاء المعلومة للشروط القانونية

ليتمكّن طالب المعلومة من النّفاذ إليها، يتعيّن أن يكون الطلب مستجيبا لما نصّ عليه الفصل 3 من القانون الأساسي المؤرّخ في 24 مارس 2016، من أنّ النّفاذ يشمل مختلف المعلومات التي تنتجها الهياكل المعنية في إطار ممارسة نشاطها. وإن كان القانون، ومن قبله

الدستور، يضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة، إلا أنه أقر إمكانية عدم تمكين المعني بالأمر استثنائياً من ممارسة هذا الحق. وقد حرص فقهاء القضاء على ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء عند التثبت من أن المعلومة المطلوبة متاحة (الفرع الأول)، أو عند النظر في تطبيق الاستثناءات (الفرع الثاني).

الفرع الأول : ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة كلما كلفت متاحة

بالرجوع إلى الفصل 3 المذكور من قانون النفاذ إلى المعلومة، ننتبين اشتراطه، لممارسة حق النفاذ، أن تكون المعلومة المطلوبة موجودة فعلياً لدى الهيكل المعني وأن تكون في حوزته بحكم نشاطه. ونرى القاضي يتأكد، في كل مرة، من الوجود الفعلي للمعلومة من عدمه، أي هل أن الوثيقة المطلوب النفاذ إليها موجودة فعلاً عند الهيكل الموجه إليه الطلب. ويمكن أن يتعلق الأمر بمحضر جلسة أو تقرير أو عقد أو قرار إداري أو غير ذلك من الوثائق التي يدعي الطالب وجودها. لكن نرى أحياناً الهيكل المعني يدفع بأن الوثيقة المطلوبة لا وجود لها لديه. فيقوم القاضي بالتثبت من الأمر، والملاحظ أنه يعتمد في عملية التثبت قدراً كبيراً من المرونة، إذ نراه يبحث عن أي أثر للوثيقة في أي صورة وعلى أي شكل، مؤكداً " أن حق النفاذ إلى المعلومة مرتبط بشد الارتبط بالوجود الفعلي والمادي للمعلومة أيًا كان شكلها و/أو وعاءها سواء أكانت موثقة كتابياً على الورق أو محفوظة إلكترونياً أو ثبت وجودها بأي شكل آخر من أشكال التوثيق المتعامل بها. ". (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/09، 28 مارس 2018، المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد ومن معها / عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، موقع الهيئة).

ويحصل أن لا تكون المعلومة المطلوبة متوفرة، إما لسبب قانوني أو لسبب مادي. فقد تكون تلك المعلومة غير موجودة لدى الهيكل المعني بسبب أنه، قانونياً، لا يعود له إنتاجها، كأن يتم مطالبة كلية بتوفير نسخة من محضر إصلاح الامتحانات ومن وثيقة معايير الإصلاح. وهو ما قام القاضي في شأنه بإجراءات التحقيق اللازمة قبل أن يجيب بقوله " أن الوثائق المطلوب الحصول عليها ... لا وجود لها ضمن الوثائق التي تنتجها وتمسكها قانونياً ونظامياً كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الأمر الذي يتعدّر معه مادياً على هذه الأخيرة تمكين القائمين بالدعوى من النفاذ إليها ". (نفس القرار الصادر في 28 مارس 2018 والمذكور سابقاً).

وفي نفس السياق، قبل فقهاء القضاء أن لا يتم تمكين المعني بالأمر من الوثيقة المطلوبة إذا تبين أنها، بقطع النظر عن وجودها من عدمه عند الهيكل المتجه إليه، ليست، قانونياً، من إنتاجه ولا تتعلق بمشمولاته. من ذلك أنه لا يجوز إلزام المندوبيّة الجهويّة للتربية بتسليم العارض نسخة من القائمة الإسميّة للأعوان المرتقين إلى رتبة قيم أول، باعتبار أن الوثيقة المذكورة ليست بحوزة المندوبيّة الجهويّة بل بحوزة وزارة التربية (المحكمة الإدارية، لستنف، عدد 213096، 14 جويلية 2020، وزير التربية / أ.م.، غير منشور).

كما يمكن أن نجد سببا مادّيًا وراء عدم توقّر المعلومة المطلوبة، كأن يتعلق الأمر بملف لم يتمّ إعداده من طرف الهيكل المعني وبذلك لا وجود له عنده ولا يمكن، تبعاً لذلك، الاستجابة لطلب النفاذ إليه. وهو ما حصل في خصوص ملفّ يتعلق بحُبس سيدي بوحجة، حيث اعتبر فقه القضاء أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة اتخذت قراراً صائباً حين رفضت النفاذ إلى وثائق الحُبس المذكور لعدم وجود ملفّ يتعلق به بالأرشفة المحفوظ بالولاية. فبعد أن ذكرت المحكمة بأنّ ممارسة الحقّ في النفاذ إلى المعلومة والانتفاع به " يظلّ مرتبطاً بمدى ثبوت الوجود المادّي والفعلي للمعلومة المطلوبة لدى الهيكل المعني "، خلصت إلى أنّه " سواء تعلّق الأمر بطلب الحصول على نسخة قانونيّة من قرار حُبس سيدي بوحجة أو بقرار تصفيته فإنّ عدم وجود ملفّ يتعلق بالحُبس المذكور بالأرشفة المحفوظ بولاية سليانة يؤوّل إلى رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة المقّم ". (المحكمة الإداريّة، استئناف، عدد 213140، 23 ديسمبر 2020، ع. الو. / والي سليانة، غير منشور).

كما يحصل أن يتمثّل العائق المادّي لتكون الوثيقة المطلوبة موجودة، في حادث جعلها تزدثر بعد أن كانت بحوزة المعني بالأمر، كأن يكون ذلك بسبب تسرّب الماء إلى الوثائق الإداريّة. في هذه الحالة، نكون إزاء استحالة الاستجابة لرغبة الطالب طالما " ثبت ... أنّ الوثيقة موضوع مطلب النفاذ غير متوقّرة لدى الجهة المدّعى عليها بسبب تعرّضها للتلف على إثر تسرّب مياه الفيضانات ... إلى محلات حفظ الأرشفة الوسيط التابعة للوزارة. " وتبعاً لذلك، أقرّت المحكمة " أنّ هذا السبب يُعدّ من ضمن حالات القوّة القاهرة الخارجة عن إرادة الهيكل المعني والتي تحول دون الاستجابة إلى طلب العارض. " (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/337 بتاريخ 24 جاني 2019، ت. ف. / وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، موقع الهيئة).

وقد طرح إشكال لمعرفة إن كان يجوز طلب وثيقة إداريّة مكتوبة بخط اليد. رفض فقه القضاء ذلك، باعتبار أنّ الهيكل المعني غير مطالب بذلك قانوناً وأنّ الأمر يتعلق بوثائق رسميّة لا يمكن أن تكون محرّرة بخط اليد، الأمر الذي يجيز للقاضي أن يرفض المطلب المتعلّق بالحصول على نسخ من مثل هذه الوثائق (هيئة النفاذ إلى المعلومة، قرار عدد 1030، 9 جاني 2020، ف.س. / عميد كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة بتونس، في، قراءة في قرارات هيئة النفاذ للمعلومة لسنة 2020، مذكور سابقاً، ص 109).

الفرع الثاني : ضمن النفاذ إلى المعلومة من خلال مراقبة تطبيق الاستثناءات

لن كرّس المشرّع الحقّ في النفاذ إلى المعلومة باعتباره حقّاً أساسيّاً، إلّا أنّه قرّر في الآن نفسه استثناءات لممارسة هذا الحقّ، مثلاً ورد ذلك في الفصل 24 من القانون المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، والذي جاء فيه : " لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلّا إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العامّ أو بالتّفاع الوطني أو بالعلاقات

الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.

كما أضاف الفصل 25 من نفس القانون أنه " لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

وعند تطبيقه لهذين الفصلين، حرص فقه القضاء على إعلاء الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، معتمدا التضييق في تطبيق الاستثناءات المذكورة. ففره في الغالب يستبعد الاستثناء المحتج به من قبل الهيكل المعني ويقر حق المعني بالأمر في النفاذ. ولم يقبل الاستثناء إلا في حالات قصوى لا يمكن تجاوزها.

ونرى في هذا الإطار أن فقه القضاء استبعد تطبيق الاستثناء في بعض الوضعيات التي تمسك فيها الهيكل المعني بحماية المعطيات الشخصية أو بحماية النظام العام أو كذلك بحماية السر المهني. فقرر مثلا أن النفاذ إلى معلومات إحصائية وعددية حول المعنيين بالإجراء الحدودي قبل العبور والمعبر عنه ب S17 جائز باعتبار أن " العارضة لم تطلب مدها بقائمة اسمية في الأشخاص المشمولين بالإجراء الحدودي المتعلق بالإشارة قبل العبور حتى يمكن مجابته بضرورة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية لهؤلاء الأشخاص ". وأضاف القاضي أن " حصول العارضة على المعطيات الإحصائية المطلوبة ليس من شأنه أن يؤدي ... إلى إلحاق أي ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما ". وتبعاً لذلك ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بمدّ الطالبة بالمعلومة المطلوبة. (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/251، 4 أكتوبر 2018، أ.م. / وزير الداخلية، موقع الهيئة).

وبما أن الاستثناءات الواردة بالفصل 24 من قانون النفاذ ليست مطلقة، إذ يتعين على الهيكل المعني، في صورة رفضه مدّ الطالب بالمعلومة، أن يثبت الضرر الجسيم من النفاذ إلى المعلومة وأن المصلحة العامة التي تُبرّر عدم تقديم المعلومة أكبر من المصلحة العامة المنجّرة عن تقديمها، أو أن المصالح المراد حمايتها أهم من الغاية من مطلب النفاذ، سمح القاضي الإداري بالنفاذ إلى المعلومة المطلوبة بعد أن ثبت له أن الضرر المترتب عن الكشف عن البيانات الشخصية للأشخاص المنفعين بمنحة العمل الليلي بوزارة الصحة لا يُمثل في تقديره ضرراً جسيماً مقارنة بالمصلحة العامة المترتبة عن تقديم المعلومة " والمتمثلة في تكريس مبدئي للشفافية والمساءلة ومراقبة مدى احترام حسن التصرف في المل العلم وفقاً لمبادئ الشرعية والنّجاعة ". وهو ما يجعل البيانات الشخصية " غير

محصنة من الحق في النفاذ إليها لا سيما وأنّ المستأنف لم يُوفّق في إثبات الضرر الجسيم الذي قد يتأتّى من تقديمها " .(المحكمة الإدارية، لستنف، عدد 212809، 15 جويلية 2020، وزير الصحة / الجمعية التونسية لتصحيح المسار، غير منشور).

وفي نفس السياق، سمح القاضي الإداري بالولوج إلى المعلومات العامة المتعلقة بالأشخاص الذين يتمتعون بامتياز منحه القانون لهم بصفاتهم لا بذواتهم، مُقْصِيا بذلك الاستثناء المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. فاعتبر أنّ " الإفصاح عن القائمة الاسمية للنواب الذين وردت بشأنهم مطالب في رفع الحصانة، ليس من شأنه المساس بالمعطيات للشخصية لهؤلاء النواب ولا بحياتهم الخاصة ضرورة أنّ الحصانة البرلمانية تعتبر من قبيل الامتيازات التي يتمتع بها النواب المعنيون بصفاتهم نواباً للشعب وليس بصفاتهم الشخصية وهو ما يجعل بالتالي من المعلومات المتصلة بانتفاعهم بمثل هذا الامتياز من قبيل المعلومات العامة التي تهمّ عموم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المتابعة للشأن العام " . (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/193، 25 أكتوبر 2018، منظمة "أنا يقظ" / رئيس مجلس نواب الشعب، موقع الهيئة).

بل أكثر من ذلك، إذا ثبت للقاضي أنّ النفاذ إلى المعلومة من شأنه أن يمسّ من حقوق الغير في حماية معطياته الشخصية، نجده يبحث عن موازنة بين الحق في النفاذ إلى المعلومة من جهة وحماية المعطيات الشخصية من جهة أخرى، كأن يعتمد آلية حجب المعطيات للشخصية الموجودة بالوثيقة المراد الولوج إليها، حتّى لا يقع المساس بها، وذلك تطبيقاً للفصل 27 من قانون النفاذ والذي جاء فيه : " إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئياً باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25 من هذا القانون، فلا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكناً"، واحتراما كذلك للقانون الأسلي المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وفي هذا الإطار أقرّ القاضي الإداري أنّ المعطيات الشخصية الموجودة بالتقارير السنوية للتفقدية العامة لوزارة الثقافة " لا تحول دون النفاذ إلى هذه الأخيرة طالما أنّه من الممكن حجب هذه المعطيات للشخصية عند تسليم التقارير وفقا لما تخوّله أحكام الفصل 27 من القانون الأسلي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة دون المساس ببقية المعلومات المراد النفاذ إليها والمضمّنة بتلك التقارير. " (هيئة النفاذ إلى المعلومة، قرار عدد 2018/97، 6 سبتمبر 2018، منظمة "أنا يقظ" / وزير الشؤون الثقافية، موقع الهيئة).

واعتمد فقه القضاء نفس المقاربة مع لستناء للسّر المهني، الذي يُجابه به طالب المعلومة عادة أئلم المؤسسات البنكية. فأكد أنّ الطلب المقدم للبنك المركزي من الهيئة العليا المستقلة للاتّصل للسّمي البصري بغاية النفاذ إلى التّحويلات البنكية المتعلقة ببعض وسائل الإعلام " لا يعتبر ... من قبيل إفشاء السّر المهني، بل ينصهر ضمن تحقيق الأهداف الأساسية التي يسعى القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة إلى تكريسها " . "، مذكرا بما جاء بالفصل 24 من قانون النفاذ والذي يُقرّ أنّ الاستثناءات الواردة به ليست مطلقة. وتبعاً لذلك،

تولى القاضي تقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومات المطلوبة ومقارنتها بالمصالح الخاصة المراد حمايتها من قبل البنك المركزي المدعى عليه، ليتوصل إلى أنّ المصلحة العامة من الولوج إلى المعلومة تُقدّم لا محالة على المصالح الخاصة التي يرغب الهيكل المدعى عليه في حمايتها. (هيئة النّفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2019/933، 1 أوت 2019، الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري / البنك المركزي التونسي، موقع الهيئة).

وقد بلغ هذا الحرص على إعلاء حقّ النّفاذ منتهاه عندما قام فقه القضاء بإزاحة كلفة لتطبيق استثناءات الفصل 24 من قانون النّفاذ ودون أن يعتمد التّقدير بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة المراد حمايتها من النّفاذ. وقد كان ذلك بمناسبة تطبيقه لمقتضيات الفصل 26 من قانون 2016 والذي جاء فيه : " لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون:

- على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.

- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضّرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصّحة أو للسلامة أو المحيط أو جرّاء حدوث فعل إجرامي.

وفي هذا الإطار، بيّنت المحكمة الإدارية، عند نظرها في إحدى القضايا، أنّه " ولئن كان التّقرير السّميّ المجري على العشب الاصطناعي وعلى الحبيبات المطاطيّة التي وقع تزويد الحظيرة بها يُعتبر من قبيل الوثائق الخاصة بالشّركات المنافسة المشمولة بحالة من حالات الاستثناء الواردة بالفصل 24 المذكور أعلاه، فإنّ المعطيات العلميّة المضمّنة به حول مدى سلامة العشب الاصطناعي من الموادّ السّامة يخرجها من مجال الاستثناء ويُخضعها لأحكام الفصل 26 من القانون الأسلي عدد 22 لسنة 2016 لتعلقها بالصّحة العامّة ممّا يجعلها قابلة للنّفاذ إليها تحقيقاً لأهداف القانون. " (المحكمة الإدارية، لستنف، عدد 213184، 15 جويلية 2020، للشّركة الكبرى لأشغل الطّرق / شركة "ويتكو سبور" ومن معها، غير منشور).

إلى جانب هذه الوضعيّات التي تمكّن فيها فقه القضاء من استبعاد الاستثناء وتطبيق مبدأ النّفاذ، نجد بعض الفرضيّات القصوى التي لم ير القاضي فيها بداً من قبول دفع الهيكل المعني وقبول الاستثناء أي رفض طلب النّفاذ. من ذلك أنّه قدّر أنّ المصلحة المراد حمايتها والمتمثلة في حماية هويّة امرأة أجنبيّة ومعطياتها الشّخصيّة، أهمّ من الغاية المراد تحقيقها من طلب النّفاذ خاصّة بالنّظر إلى جسامة الضّرر الذي سيحصل لهذه السيّدّة عند النّفاذ لمعطياتها الخاصّة، بالإضافة إلى غياب مصلحة عامّة من تقديم المعلومة. لذلك انتهى فقه القضاء إلى إقرار حماية كاملة لهويّة العارضة ومعطياتها الشّخصيّة ورفض طلب النّفاذ إلى الوثائق

المطلوب الولوج إليها والمُدلى بها من قبل مُحافظ البنك المركزي، مُعتبراً " أنَّ هذه الوثائق تحتوي بالأساس على بيانات شخصية متصلة أساساً بهويّة المواطنة الأجنبية وعنوانها ورقم حسابها البنكي ونسخ من توكيل قانونيّة صادرة عنها وعقود، وهي وثائق تهّم المعنية بالأمر دون سواها وتندرج صراحة ضمن الاستثناء الوارد بالفصل 24 ... المتصل بحقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطيّاته الشخصيّة. " (هيئة النّفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/351، 25 أفريل 2019، م.ع. /محافظ البنك المركزي، موقع الهيئة).

كما يرفض فقه القضاء النّفاذ إلى المعلومة كلّما تعلّق الأمر باستثناء مطلق ضبطه القانون، كإعلاء حماية هويّة فئة معيّنة على الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة. ومثل ذلك الاستثناء المتعلّق بحماية المبلّغين عن تجاوزات أو عن حالات فساد المنصوص عليه بالفصل 25 من قانون النّفاذ والمذكور سابقاً. فنجده يؤكّد على " أنَّ الكشف عن المعطيّات المتّصلة بملفّ الإبلاغ عن الفساد الذي تولّت المبلّغة ... تقديمه إلى الهيئة وعن مطلب الحماية المصاحب له، من شأنه أن يهدّد سلامة المعنية بالأمر وأن يُعرّضها إلى إجراءات انتقاميّة أو تهديدات، وهو ما من شأنه أن يجعل مطلب النّفاذ موضوع الدّعوى الرّاهنة، متعارضاً مع مقاصد الفصل 25 من القانون الأسلي عدد 22 لسنة 2016 ... المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة". ولم يقتصر القاضي على رفض النّفاذ على أسس الفصل 25 سالف الذّكر، بل دعّم موقفه أيضاً بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأسلي المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين والذي أخضع كلّ من يكشف عن هوية مبلّغ عن الفساد إلى عقوبات جزائيّة. (هيئة النّفاذ إلى المعلومة، قرار عدد 2018/297، 7 مارس 2019، المنظّمة التّونسيّة للتنمية المركزيّة / رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، موقع الهيئة).

ونرى القاضي الإداري يحرص على تكريس هذا الاستثناء للحقّ في النّفاذ وتغليب حماية المبلّغين عن الفساد من خلال رفضه أحياناً كليّاً السّماح بالنّفاذ، حتّى لو تمّ تطبيق آلية حجب هويات المبلّغين المنصوص عليها بالفصل 27 من قانون النّفاذ إلى المعلومة، وذلك إذا تبين له أنّ الحجب لا يفي بالحاجة. فيؤكّد عندئذٍ أنّ " حجب هويات المبلّغين الواردة بالوثيقة المطلوبة سوف لن يحول دون التّعرّف عليهم وهو ما يحول بالتّالي دون تطبيق مقتضيات الفصل 27 من القانون عدد 22 لسنة 2016 بخصوص إمكانيّة الحجب الجزئي. " (هيئة النّفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 2018/197، 15 نوفمبر 2018، م.ج.ك. / المندوب الجهوي للشّيب والريّاضة بتونس، موقع الهيئة).

وفي إطار الحرص على تغليب المصلحة العامّة، رفض فقه القضاء تمكين المدّعي من النّفاذ إلى الوثائق المشمولة بنزاع قضائيّ، مُعتبراً في إحدى القضايا، أنّ المعطيّات المضمّنة بتقرير التّفقّد المتعلّق بطلبيّة اقتناء محاور خلفيّة للحافلات " هي موضوع نزاع قضائي لا يزال منشوراً أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس وأنّ حصول المدّعي على هذه الوثيقة يمكن أن

ينعكس سلبا على المسار القضائي للنزاع". (هيئة النفاذ إلى المعلومة، القرار عدد 508، 17 أكتوبر 2019، م.ج. / الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، موقع الهيئة).

قائمة في بعض المراجع التونسية :

- عماد الحزقي، المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، الأخبار القانونية، عدد 159/158، جوان 2013، ص 10.
- نهي الشواشي، مع الأحداث الفقه قضائية، تعليق على مختارات من فقه قضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية، عدد 7، 2020-1، ص 1.
- نهي الشواشي، مع الأحداث الفقه قضائية، تعليق على مختارات من فقه قضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية، عدد 8، 2020-2، ص 1.
- سنية العبيدلي، القاضي الإداري والنفاذ إلى الوثائق الإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة قرطاج، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، 2018.
- هيئة النفاذ إلى المعلومة، قراءة في قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة لستتي 2018-2019، تونس، منشورات الهيئة، 2020.
- هيئة النفاذ إلى المعلومة، قراءة في قرارات هيئة النفاذ إلى المعلومة لسنة 2020، تونس، منشورات الهيئة، 2022.

- Arwa SABBAGH, Le contentieux de l'accès à l'information, Mémoire de mastère, Université de Carthage, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2020.